

UN GUIDE DE BORIS AKOE · VOLUME 2

# Kit Sérénité & Transmission

*Manuel pratique de planification successorale, guide obsèques et boîte à outils, le compagnon d'action de « Bâtir, Protéger, Transmettre ».*

GUIDE PÉDAGOGIQUE · PATRIMOINE & PRÉVOYANCE

## *Kit Sérénité & Transmission*

UN GUIDE DE BORIS AKOE

# Kit Sérénité & Transmission

*Anticiper, protéger, organiser : le manuel pratique  
pour passer à l'action après avoir lu le Volume 1.*

---

VOLUME 2 · ÉDITION PÉDAGOGIQUE · BELGIQUE

## **Kit Sérénité & Transmission · Volume 2**

Manuel pratique de planification successorale, guide obsèques et boîte à outils, en complément du Volume 1, « Bâtir, Protéger, Transmettre ».

© Boris AKOE. Tous droits réservés.

Toute reproduction, représentation ou diffusion, intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, faite sans le consentement de l'auteur, est illicite et constitue une contrefaçon.

**Ceci n'est pas un conseil personnalisé. Ce guide a une vocation strictement pédagogique et informative : il ne constitue ni un conseil en investissement, ni un conseil fiscal, juridique ou successoral individualisé, ni un acte d'intermédiation en assurance. Veuillez toujours vous référer à un professionnel qualifié (notaire, conseiller financier, expert-comptable) avant toute décision concernant votre situation personnelle.**

Les montants, taux et délais mentionnés dans cet ouvrage sont ceux publiés par les sources officielles belges (SPF Finances, Wikifin.be, notaire.be) à la date d'édition. La matière successorale belge évolue vite : plusieurs réformes régionales ont eu lieu ces dernières années. Vérifiez les chiffres actualisés sur ces sites avant toute décision.

Auteur : Boris AKOE, Credit Advisor

Édition pédagogique · Belgique

Volume 2 · Première édition

# Table des matières

---

## INTRODUCTION

- Comment utiliser ce Volume 2 7
- 

## PARTIE I · LE MANUEL D'OPTIMISATION SUCCESSORALE

- 1. Pourquoi anticiper 9
  - 2. La donation mobilière, le levier n°1 11
  - 3. Abattements et exonérations à connaître 14
  - 4. Check-list de passage à l'action 16
- 

## PARTIE II · LE GUIDE « OBSÈQUES À COÛT MAÎTRISÉ »

- 5. Le piège du blocage bancaire 19
  - 6. Le déblocage rapide des fonds 20
  - 7. Anticiper : les solutions structurantes 21
  - 8. Rédiger ses volontés funéraires 23
- 

## PARTIE III · LE CLASSEUR DE L'HÉRITIER

- 9. Centraliser l'essentiel avant qu'il ne soit trop tard 26
- 

## PARTIE IV · ALLER PLUS LOIN

- 10. Transmettre une entreprise ou une activité indépendante 29
  - 11. La donation immobilière 31
  - 12. Succession internationale : diaspora et expatriation 32
-

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>13. Feuille de route par tranche d'âge</b> | <b>33</b> |
|-----------------------------------------------|-----------|

---

## **RÉFÉRENCES**

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| • Glossaire complémentaire            | <b>35</b> |
| • Foire aux questions                 | <b>37</b> |
| • Boîte à outils : modèles à recopier | <b>40</b> |
| • Notes personnelles guidées          | <b>42</b> |
| • Sources et données vérifiées        | <b>43</b> |
| • À propos de l'auteur                | <b>44</b> |

---

## INTRODUCTION

## Comment utiliser ce Volume 2

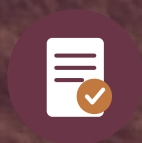
Le Volume 1, *Bâtir, Protéger, Transmettre*, posait les bases : comment fonctionnent les marchés financiers, l'assurance-vie, la fiscalité successorale et le crédit en Belgique. Ce second volume part du principe que vous avez lu ces bases, et vous donne les outils pour **passer à l'action**.

Il se lit dans l'ordre une première fois : le Manuel pose les mécanismes concrets de réduction des droits de succession, le Guide traite des aspects pratiques immédiats après un décès, le Classeur vous permet d'organiser vos informations personnelles, et la Partie IV approfondit les situations particulières (entreprise, immobilier, international, âge). Le glossaire, la FAQ et la boîte à outils sont ensuite là pour être consultés à tout moment, au fil de vos besoins.

### PORTÉE DE CET OUVRAGE

Comme le Volume 1, ce guide reste strictement informatif et général. Les règles fiscales varient selon la Région, le lien de parenté et la situation familiale de chacun. Aucune information contenue ici ne remplace une analyse personnalisée de votre situation par un professionnel agréé (notaire, conseiller financier ou expert-comptable).

PARTIE I



# Le Manuel d'optimisation successorale

*Comprendre les leviers légaux qui réduisent concrètement les  
droits de succession, pour vous et pour vos héritiers.*

## 01

## CHAPITRE 1



## Pourquoi anticiper

« Ce que l'on ne prépare pas de son vivant, on le laisse à négocier à ses héritiers avec l'administration fiscale. » C'est le principe qui traverse tout ce manuel.

Comme rappelé au chapitre 8 du Volume 1, les droits de succession sont une compétence régionale en Belgique : le barème applicable dépend de la Région où le défunt avait son domicile fiscal au cours des cinq dernières années, et le taux varie fortement selon le lien de parenté. Ce Volume 2 ne revient pas sur ces barèmes en détail : il se concentre sur ce qu'il faut concrètement *faire* avec cette information.

### La règle d'or : le temps est le seul levier gratuit

Contrairement à un placement financier, l'anticipation successorale ne coûte rien en elle-même, elle demande seulement du temps. Une donation réalisée cinq ans avant un décès échappe totalement aux droits de succession sur le montant donné. La même donation réalisée la veille d'un décès n'échappe à rien. Entre les deux, c'est exactement le même geste : ce qui change, c'est uniquement le moment où il est posé.

*« Le temps est le seul levier gratuit de la  
planification successorale. »*

---

**BON À SAVOIR**

Un patrimoine transmis en une fois à un seul héritier est presque toujours taxé plus lourdement qu'un même patrimoine réparti dans le temps entre plusieurs donations. C'est le principe de progressivité par tranches déjà détaillé au chapitre 8 du Volume 1 : fractionner dans le temps, ce n'est pas contourner la loi, c'est simplement l'utiliser comme elle est construite.

# 02

## CHAPITRE 2



### La donation mobilière, le levier n°1

---

#### | Don notarié ou don bancaire ?

**C**omme détaillé au chapitre 9 du Volume 1, deux grandes voies existent pour donner de l'argent ou des titres : la donation notariée enregistrée (droits de donation réduits payés immédiatement) et le don bancaire ou manuel (aucun droit immédiat, mais soumis à la période suspecte de 5 ans).

## Cas pratique chiffré

### DONATION DE 100 000 € À UN ENFANT

**Sans anticipation** : la somme reste dans le patrimoine et sera taxée aux droits de succession complets au décès, selon le barème progressif de la Région concernée, potentiellement plusieurs milliers d'euros de droits sur cette seule tranche.

**Avec donation anticipée, enregistrée** : des droits de donation réduits et fixes s'appliquent immédiatement (de l'ordre de 3 % en ligne directe selon la Région), puis plus rien n'est dû sur cette somme au moment du décès, quel que soit le délai écoulé.

**Avec don bancaire non enregistré, survécu 5 ans** : aucun droit n'est jamais payé sur cette somme, ni à la donation, ni à la succession.

Illustration simplifiée à but pédagogique. Le montant réel dépend du barème régional applicable et de la composition globale du patrimoine.



*Si décès du donateur avant ce délai : réintégration dans la succession*

*La période suspecte : 5 ans pour sécuriser un don non enregistré*

## Pourquoi enregistrer quand même un don bancaire

Un don bancaire non enregistré est gratuit tant que le donateur survit 5 ans, mais il reste un pari sur sa propre longévité. L'enregistrer volontairement, moyennant le paiement d'un droit de donation réduit, élimine ce risque dès le jour du don. C'est

un arbitrage entre coût immédiat certain et risque différé incertain, à faire au cas par cas selon l'âge et l'état de santé du donateur.

## 03

## CHAPITRE 3



## Abattements et exonérations à connaître

### L'exonération du logement familial entre conjoints

**L**es trois Régions prévoient une exonération totale ou une taxation très réduite du logement familial transmis entre époux ou cohabitants légaux, un point déjà mentionné au chapitre 8 du Volume 1, mais qui mérite d'être vérifié systématiquement : les conditions précises (durée de cohabitation, nature exacte du bien) diffèrent d'une Région à l'autre.

### Les abattements liés au handicap

Un héritier en situation de handicap peut, sous conditions, bénéficier d'un abattement supplémentaire sur les droits de succession, en plus de l'abattement de base applicable à tous les héritiers en ligne directe. Ce mécanisme est trop souvent ignoré simplement parce qu'il n'est pas appliqué automatiquement : il doit être signalé lors de la déclaration de succession.

### Le legs en duo

Le legs en duo est une technique qui consiste à léguer une partie de son patrimoine à une association (souvent une ASBL ou une fondation), à charge pour celle-ci de payer les droits de succession dus par un autre légataire (souvent un proche non parent, taxé à un taux élevé). Le mécanisme repose sur le fait

que les legs aux associations reconnues sont taxés à un taux avantageux, ce qui peut, selon les montants, réduire la charge fiscale globale tout en soutenant une cause. Son intérêt réel doit être calculé au cas par cas : il n'est pertinent qu'au-delà d'un certain montant transmis à un tiers non parent.

### **NE JAMAIS GÉNÉRALISER UN ABATTEMENT**

Les montants, seuils et conditions de ces abattements évoluent régulièrement et diffèrent par Région. Ce chapitre indique leur existence pour que vous sachiez qu'ils doivent être recherchés, pas leur montant exact, à vérifier au moment de votre situation auprès d'un notaire ou sur les sites officiels régionaux.

## 04

## CHAPITRE 4



## Check-list de passage à l'action

**H**uit questions à se poser avant toute donation, et les documents à réunir avant un rendez-vous notarial.

- ☐ 1. Dans quelle Région le donateur a-t-il son domicile fiscal depuis 5 ans ?
- ☐ 2. Quel est le lien de parenté exact avec chaque bénéficiaire envisagé ?
- ☐ 3. Le patrimoine à transmettre est-il mobilier, immobilier, ou les deux ?
- ☐ 4. Le donateur a-t-il besoin de conserver l'usage ou les revenus du bien de son vivant ?
- ☐ 5. D'autres donations ont-elles déjà été faites aux mêmes bénéficiaires, à rapporter ou non ?
- ☐ 6. La réserve héréditaire des enfants est-elle respectée par l'ensemble des donations envisagées ?
- ☐ 7. Un contrat de mariage ou une clause d'assurance-vie existant doit-il être révisé en parallèle ?
- ☐ 8. Un notaire ou un conseiller a-t-il déjà validé la stratégie d'ensemble, au-delà de cette seule donation ?

### **DOCUMENTS À RÉUNIR AVANT UN RENDEZ-VOUS NOTARIAL**

Carte d'identité des parties, composition de famille (acte de mariage, de cohabitation légale), aperçu du patrimoine global (comptes, titres, biens immobiliers avec titres de propriété), donations déjà réalisées par le passé, et le cas échéant, contrat de mariage ou testament existant.

PARTIE II



# Le Guide « Obsèques à coût maîtrisé »

*Protéger ses proches d'une double peine : le deuil et la charge financière immédiate.*

## 05

## CHAPITRE 5



## Le piège du blocage bancaire

**E**n Belgique, des obsèques représentent généralement une dépense de l'ordre de 3 000 à 7 000 €, selon les souhaits de la famille et la région. Sans anticipation, cette charge retombe immédiatement sur les proches, souvent avant même que la succession ne soit réglée, comme déjà évoqué au chapitre 11 du Volume 1.

### Ce qui se passe légalement à l'annonce d'un décès

Dès qu'une banque est informée d'un décès, elle bloque l'ensemble des comptes du défunt, y compris dans certains cas les comptes joints, dans l'attente des formalités successorales. Ce blocage protège les héritiers autant qu'il les contraint : il évite qu'un compte ne soit vidé avant le règlement de la succession, mais il empêche aussi tout paiement urgent, dont celui du funérarium.

#### LE DÉLAI MOYEN AVANT DÉBLOCAGE COMPLET

Le déblocage complet d'une succession peut prendre plusieurs semaines à plusieurs mois selon la complexité du dossier. C'est un délai incompatible avec le paiement d'obsèques, qui doit intervenir en quelques jours.

## 06

## CHAPITRE 6



## Le déblocage rapide des fonds

Un mécanisme légal, largement méconnu des familles, permet de débloquent un montant plafonné sur les comptes du défunt spécifiquement pour couvrir les frais funéraires, sur simple présentation de la facture du funérarium, sans attendre la clôture de la succession.

### Ce qu'il faut savoir

- Ce déblocage anticipé est généralement réservé au conjoint ou au cohabitant légal survivant, avec un plafond indicatif de l'ordre de 5 000 € selon les établissements.
- Les pièces justificatives demandées varient d'une banque à l'autre : facture du funérarium, parfois acte de décès. Un appel direct à l'agence, dès les premiers jours, permet de connaître la procédure exacte.
- Ce mécanisme reste largement méconnu : de nombreuses familles avancent la somme de leur poche alors qu'elles auraient pu demander ce paiement direct.

### LE RÉFLEXE À AVOIR

Dès le décès constaté, contactez la banque du défunt et demandez explicitement la procédure de paiement direct des frais funéraires. Ne présumez jamais qu'elle sera proposée spontanément : c'est à la famille de la demander.

## 07

## CHAPITRE 7



## Anticiper : les solutions structurantes

### Le contrat obsèques

Comme détaillé au chapitre 11 du Volume 1, un contrat ou une assurance obsèques permet de garantir un capital dédié, versé rapidement aux bénéficiaires ou directement au prestataire funéraire, indépendamment du blocage bancaire évoqué au chapitre précédent.

### L'épargne fléchée dédiée face à l'assurance

| Critère                          | Épargne fléchée dédiée                            | Contrat obsèques           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| Disponibilité immédiate au décès | Non, soumise au blocage bancaire classique        | Oui, en quelques jours     |
| Montant garanti dès le départ    | Non, dépend de l'épargne effectivement constituée | Oui, dès la souscription   |
| Coût                             | Aucun coût direct, hors opportunité               | Prime périodique ou unique |

### Le mandat de protection extrajudiciaire

Au-delà des obsèques, un mandat de protection extrajudiciaire permet de désigner, de son vivant et en pleine capacité, une personne de confiance chargée de gérer ses affaires (patrimoniales, parfois personnelles) en cas de perte d'autonomie future, avant même le décès. C'est un outil distinct

de la succession, mais qui relève de la même logique d'anticipation : décider soi-même, plutôt que laisser une situation d'urgence être tranchée par défaut.

## 08

## CHAPITRE 8



## Rédiger ses volontés funéraires

---

### | Souhait moral ou disposition contraignante ?

**U**ne lettre de volontés funéraires (type de cérémonie, inhumation ou crémation, musique, présence ou non de fleurs) n'a pas la même force qu'un testament : elle exprime un souhait que la famille est encouragée à respecter, mais qui n'a pas toujours de valeur strictement contraignante selon son mode de dépôt. Pour qu'elle soit prise en compte de façon fiable, elle doit être connue de vos proches et, idéalement, déposée auprès de votre commune ou de votre notaire.

### ÉTUDE DE CAS

M. Dubois décède subitement. Ses deux enfants doivent organiser les obsèques sous quelques jours ; la facture du funérarium s'élève à 4 800 €.

**Sans prévoyance** : les enfants doivent avancer la somme de leur poche, ou demander à la banque un paiement direct à partir des comptes bloqués, une démarche possible, mais qui suppose de connaître l'existence des comptes et leurs coordonnées exactes.

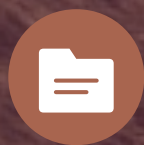
**Avec une assurance obsèques souscrite par M. Dubois de son vivant** : le capital est versé directement au bénéficiaire désigné ou au prestataire funéraire en quelques jours, sans lien avec le blocage bancaire, et sans que les enfants n'aient à avancer un centime.

*Illustration simplifiée à but pédagogique. Le montant de couverture adapté dépend du coût réel des obsèques souhaitées.*

Check-list : les réflexes essentiels dans les 7 jours suivant un décès.

- ☐ 1. Déclarer le décès à la commune et obtenir les actes nécessaires.
- ☐ 2. Contacter le notaire de famille, ou en désigner un si aucun n'est déjà connu.
- ☐ 3. Prévenir la ou les banques du défunt, et demander explicitement le paiement direct du funérarium si besoin.
- ☐ 4. Vérifier l'existence d'une assurance obsèques ou d'une assurance décès, et rassembler les documents contractuels.
- ☐ 5. Prévenir l'employeur, la caisse de pension, la mutuelle et les assurances en cours.

PARTIE III



# Le Classeur de l'héritier

*Centraliser volontés, contacts et documents, pour que vos proches n'aient jamais à chercher dans l'urgence.*

## 09

## CHAPITRE 9



## Centraliser l'essentiel avant qu'il ne soit trop tard

**L**a plupart des difficultés rencontrées par une famille après un décès ne sont pas fiscales : elles sont logistiques. Personne ne sait où se trouve le testament, quelles assurances existent, ni quels comptes doivent être fermés. Le classeur de l'héritier n'est pas un document juridique, c'est un outil pratique que vous complétez vous-même, et que vous confiez à une personne de confiance ou que vous conservez dans un endroit connu de vos proches.

*« La plupart des difficultés après un décès ne sont pas fiscales : elles sont logistiques. »*

### Ce que le classeur doit contenir

| Catégorie             | Éléments à recenser                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identité et famille   | Actes d'état civil, contrat de mariage ou de cohabitation, coordonnées des enfants et proches                             |
| Patrimoine financier  | Liste des comptes bancaires (banque, numéro, type), contrats d'assurance-vie et leurs bénéficiaires, portefeuilles-titres |
| Patrimoine immobilier | Titres de propriété, dernier acte notarié, coordonnées du notaire habituel                                                |

| Catégorie                          | Éléments à recenser                                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dispositions de dernières volontés | Emplacement du testament (ou coordonnées du notaire qui le détient), lettre de volontés funéraires                  |
| Contacts utiles                    | Notaire, comptable, conseiller financier/assurance, employeur, mutuelle                                             |
| Contrats en cours                  | Assurance obsèques, assurance décès, assurance hospitalisation, crédits en cours et leur assurance solde restant dû |

### UN POINT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

Ne notez jamais de mots de passe ou de codes d'accès en clair dans ce classeur s'il est conservé sous forme physique accessible à plusieurs personnes. Indiquez plutôt où trouver ces informations (gestionnaire de mots de passe, coffre, notaire) plutôt que les informations elles-mêmes.

## Où le conserver ?

Le classeur n'a de valeur que si vos proches savent qu'il existe et où le trouver. Un coffre-fort dont personne ne connaît l'existence n'aide personne. Le plus efficace reste souvent une combinaison simple : l'original chez le notaire ou dans un lieu sûr connu d'au moins une personne de confiance, et une copie simplifiée (sans données sensibles) partagée avec les héritiers directs.



PARTIE IV



# Aller plus loin

*Quatre situations particulières qui demandent une attention spécifique.*

## 10

## CHAPITRE 10



## Transmettre une entreprise ou une activité indépendante

**P**our un indépendant, une profession libérale ou un dirigeant d'entreprise, le patrimoine professionnel (parts sociales, fonds de commerce, outil de travail) pose des questions spécifiques : la transmission doit préserver la continuité de l'activité tout en respectant les règles successorales classiques.

### LE RÉGIME PRÉFÉRENTIEL DE TRANSMISSION D'ENTREPRISE

Plusieurs Régions belges prévoient un régime fiscal préférentiel, pouvant aller jusqu'à une exonération quasi totale des droits de donation ou de succession, pour la transmission de l'outil professionnel, sous certaines conditions : poursuite de l'activité pendant une durée minimale, maintien de l'emploi, structure de détention du capital. Les conditions précises diffèrent sensiblement entre Régions : une vérification auprès d'un professionnel agréé est indispensable avant toute opération.

### Les questions à se poser en amont

- Qui, parmi mes héritiers, souhaite réellement reprendre l'activité, et en a-t-il la capacité professionnelle ?
- Comment traiter équitablement les héritiers qui ne reprennent pas l'activité, sans fragiliser l'entreprise elle-même ?

- La structure juridique actuelle est-elle adaptée à une transmission progressive ?

### **Le rôle du pacte successoral**

Depuis 2018, le droit belge permet, sous conditions strictes, de conclure des pactes successoraux ponctuels : des accords entre le futur défunt et ses héritiers présomptifs, organisant à l'avance certains aspects de la succession, par exemple une inégalité assumée entre héritiers pour tenir compte d'une reprise d'entreprise. Ces pactes doivent être actés par un notaire et respectent des règles de forme précises.

## 11

## CHAPITRE 11



## La donation immobilière

**C**ontrairement à la donation mobilière traitée au chapitre 2, la donation d'un bien immobilier passe obligatoirement par un acte notarié et est soumise à des droits d'enregistrement progressifs, généralement plus élevés que ceux d'une donation mobilière, mais qui restent, dans la plupart des cas, inférieurs aux droits de succession équivalents.

### La donation avec réserve d'usufruit, appliquée à l'immobilier

Le mécanisme de démembrement usufruit/nue-propriété, déjà présenté au chapitre 9 du Volume 1, trouve son terrain d'application le plus fréquent dans l'immobilier. Ce qui change par rapport à une donation mobilière : l'acte notarié doit chiffrer précisément la valeur respective de l'usufruit et de la nue-propriété au moment de la donation, selon un barème qui tient compte de l'âge du donateur, ce qui détermine directement la base sur laquelle les droits d'enregistrement sont calculés.

### La donation-partage

Lorsque plusieurs enfants sont concernés, une donation-partage permet de répartir simultanément différents biens entre eux, en fixant leur valeur au jour de la donation, ce qui évite les contestations ultérieures sur la valorisation respective des lots au moment du décès.

## 12

## CHAPITRE 12



## Succession internationale : diaspora et expatriation

**P**our les familles ayant des liens avec plusieurs pays (diaspora, expatriés, biens détenus à l'étranger), la question de la loi successorale applicable se pose en plus des règles belges classiques.

### Le principe du règlement européen sur les successions

Au sein de l'Union européenne, un règlement européen désigne, par défaut, la loi du pays de la dernière résidence habituelle du défunt comme loi applicable à l'ensemble de sa succession, sauf s'il a expressément choisi, par testament, la loi de sa nationalité. Ce choix explicite peut avoir un intérêt majeur pour un Belge résidant à l'étranger, ou un étranger résidant en Belgique, dont les règles successorales nationales diffèrent sensiblement du droit belge.

#### UNE SITUATION À TRAITER AU CAS PAR CAS

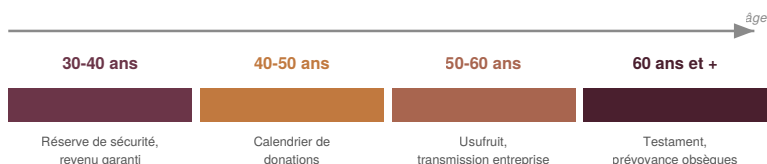
Les successions transfrontalières croisent le droit civil (quelle loi s'applique) et le droit fiscal (où et sur quoi payer des droits), qui ne suivent pas toujours la même logique. Cette combinaison rend un accompagnement professionnel spécialisé particulièrement utile dès qu'un patrimoine ou une résidence est concerné en dehors de la Belgique.

## 13

## CHAPITRE 13



## Feuille de route par tranche d'âge



*Les priorités patrimoniales évoluent avec l'âge*

| Tranche d'âge  | Priorités typiques                                                                                                                                                                             |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30-40 ans      | Constituer une réserve de sécurité, souscrire une assurance revenu garanti si indépendant, rédiger une première clause bénéficiaire d'assurance-vie                                            |
| 40-50 ans      | Démarrer un calendrier de donations si le patrimoine le permet, vérifier la couverture décès face aux crédits en cours, actualiser le classeur de l'héritier                                   |
| 50-60 ans      | Réviser la clause bénéficiaire après d'éventuels changements familiaux, envisager une donation avec réserve d'usufruit sur l'immobilier, anticiper la transmission d'entreprise le cas échéant |
| 60 ans et plus | Rédiger ou actualiser le testament, envisager une prévoyance obsèques si non encore fait, vérifier la cohérence globale avec un notaire                                                        |

**C**ette feuille de route est indicative : chaque situation familiale, professionnelle et patrimoniale avance à son propre rythme. Elle sert de repère, pas de calendrier rigide.

## Glossaire complémentaire

---

Les termes de ce Volume 2 qui ne figuraient pas déjà dans le glossaire du Volume 1.

### **Don manuel / don bancaire**

Transfert, du vivant du donateur, d'une somme d'argent ou d'un bien meuble, réalisé sans notaire par simple virement ou remise en main propre.

### **Legs en duo**

Technique consistant à léguer une partie de son patrimoine à une association, à charge pour celle-ci de payer les droits de succession dus par un autre légataire.

### **Mandat de protection extrajudiciaire**

Document par lequel une personne désigne, de son vivant, un mandataire chargé de gérer ses affaires en cas de perte future d'autonomie.

### **Pacte successoral**

Accord ponctuel, acté par un notaire, entre un futur défunt et ses héritiers présomptifs, organisant à l'avance certains aspects de sa succession.

### **Quotité disponible**

Part du patrimoine dont on peut disposer librement, par testament ou donation, sans porter atteinte à la réserve héréditaire des proches.

### **Rapport des libéralités**

Obligation, pour un héritier ayant reçu une donation du vivant du défunt, de la déclarer lors du règlement de la succession afin de rétablir l'égalité entre héritiers, sauf donation expressément dispensée de rapport.

### **Réduction des libéralités**

Action en justice par laquelle un héritier réservataire lésé peut faire ramener une donation ou un legs excessif dans les limites de la quotité disponible.

### **Réserve héréditaire**

Part minimale du patrimoine que la loi garantit à certains héritiers (enfants, conjoint marié) et dont on ne peut disposer librement. Depuis la réforme de 2018, la réserve globale des enfants est fixée à la moitié de la succession, quel que soit leur nombre.

## Foire aux questions

### **Puis-je faire une donation sans notaire ?**

Oui pour un don mobilier (argent, titres) via un don bancaire ou manuel, mais jamais pour un bien immobilier, qui nécessite obligatoirement un acte notarié.

### **Que se passe-t-il si je décède avant les 5 ans d'un don non enregistré ?**

Le don est réintégré dans la succession et taxé aux droits de succession, généralement plus élevés que les droits de donation qui auraient été payés si le don avait été enregistré dès le départ.

### **Un testament peut-il annuler une clause bénéficiaire d'assurance-vie ?**

Non, en principe : la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie prime sur les dispositions testamentaires générales pour ce capital précis. C'est pourquoi elle doit être révisée séparément, à chaque événement de vie important.

### **Dois-je prévenir mes enfants de mes donations passées ?**

Ce n'est pas une obligation légale immédiate, mais l'absence d'information crée souvent des tensions au moment du décès, quand le rapport des libéralités doit être établi. La transparence en amont limite les conflits.

## **L'assurance obsèques est-elle rentable si je vis très longtemps ?**

Ce n'est pas une logique de rentabilité individuelle, mais de mutualisation du risque et de tranquillité pour vos proches : elle garantit un capital disponible immédiatement, quel que soit le moment du décès.

## **Le classeur de l'héritier a-t-il une valeur légale ?**

Non : c'est un outil pratique d'organisation, pas un document juridique. Il facilite les démarches de vos proches, mais ne remplace ni testament, ni contrat, ni acte notarié.

## **Puis-je changer d'avis après une donation ?**

En principe non : une donation est en principe irrévocable, sauf exceptions très encadrées (ingratitude du donataire, inexécution de charges imposées). C'est une différence fondamentale avec un testament, révocable à tout moment.

## **Que devient un contrat obsèques si je déménage à l'étranger ?**

Cela dépend des conditions du contrat : certains restent valables avec un capital versé où que vous soyez, d'autres sont liés à un prestataire funéraire belge précis. À vérifier au cas par cas auprès de l'assureur avant un départ.

## **Le pacte successoral est-il accessible à toutes les familles ?**

Il est ouvert à toute famille, mais son intérêt principal se manifeste dans des situations complexes (transmission d'entreprise, recomposition familiale, volonté d'organiser une inégalité assumée entre héritiers). Pour une situation simple, un testament classique suffit souvent.

## **À partir de quel patrimoine ces stratégies deviennent-elles pertinentes ?**

Il n'existe pas de seuil universel : même un patrimoine modeste bénéficie d'une clause bénéficiaire à jour et d'un classeur de l'héritier bien tenu. Les stratégies plus complexes (donations échelonnées, pacte successoral) deviennent proportionnellement plus intéressantes à mesure que le patrimoine et les droits de succession potentiels augmentent.

## Boîte à outils : modèles à recopier

Deux structures vierges à adapter à votre situation. Elles ne constituent pas des documents juridiquement contraignants en l'état : pour une valeur contraignante, faites-les valider par un notaire.

### Modèle : lettre de volontés funéraires

Je soussigné(e) [nom, prénom], né(e) le [date], souhaite exprimer mes volontés concernant mes obsèques :

Type de cérémonie souhaitée : .....

Inhumation / crémation (rayer la mention inutile)

Lieu souhaité : .....

Musique, textes ou souhaits

particuliers : .....

Personne(s) à prévenir en

priorité : .....

Contrat obsèques existant : oui / non ;

coordonnées : .....

Fait à [lieu], le [date].

Signature : .....

## Modèle : note de préparation pour le notaire

Composition familiale : .....

Biens immobiliers détenus (adresse, valeur  
estimée) : .....

Comptes et placements (banque,  
type) : .....

Assurances-vie en cours (assureur, bénéficiaire  
désigné) : .....

Donations déjà réalisées (bénéficiaire, montant, date,  
enregistrée ou non) : .....

Dettes et crédits en cours : .....

Questions à poser lors du rendez-  
vous : .....

## Notes personnelles guidées

Quelques questions pour vous aider à structurer votre propre réflexion avant d'en parler à un professionnel.

Ce que je souhaite transmettre en priorité, et à

qui : .....

.....

Ce qui m'inquiète le plus dans l'idée de ma propre

succession : .....

.....

La première action concrète que je vais entreprendre après cette

lecture : .....

.....

Date à laquelle je compte en parler à un

professionnel : .....

## Sources et données vérifiées

Les informations pratiques citées dans ce Volume 2 (mécanismes de déblocage bancaire, période suspecte, réserve héréditaire, régime de transmission d'entreprise, règlement européen sur les successions) ont été vérifiées auprès des mêmes sources officielles que le Volume 1 :

- **SPF Finances** ([finances.belgium.be](https://finances.belgium.be) / [fin.belgium.be](https://fin.belgium.be))
- **Wikifin** ([wikifin.be](https://wikifin.be)), le site d'éducation financière de la FSMA
- **notaire.be**, le site de la Fédération du Notariat belge

**Ces règles évoluent régulièrement. Avant toute décision, vérifiez les montants et conditions en vigueur au moment de votre lecture directement sur ces sites officiels, ou auprès d'un professionnel qualifié.**

## À propos de l'auteur



**Boris AKOE**

**CREDIT ADVISOR**

“

*Ce Volume 2 est né du même constat que le premier : anticiper coûte peu, subir coûte cher. J'ai voulu donner à mes lecteurs les outils concrets pour passer de la théorie à l'action, comme je le fais chaque jour avec mes clients.*

Boris AKOE accompagne des particuliers et des indépendants dans leurs démarches d'obtention de crédit et dans le choix de leurs assurances. Expliquer clairement des mécanismes complexes à ses clients fait partie intégrante de son métier au quotidien, une exigence qu'il retrouve dans la rédaction de ce guide.